IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH & STATUTORY REGULATORY BODIES

প্রশাসনিক অভিযোগপত্র, লিগ্যাল নোটিশ ও রিট পিটিশন কেস মেমোরেন্ডাম

[স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS), বিএমডিসি (BMDC), স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সুপ্রিম কোর্টের অনুচ্ছেদ ১০২ (রিট) এখতিয়ার]

কেস রেফারেন্স নং: PETITION-DGHS-BMDC/RAJ/2026/01 **আইনগত ধারা:** বিএমডিসি আইন ২০১০ (২৩ ধারা), প্রাইভেট ক্লিনিক অধ্যাদেশ ১৯৮২, ও সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ **তারিখ:** ..... | **জেলা:** নাটোর ও রাজশাহী, বাংলাদেশ	**মোট আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি:** ৫,৮১,০০,০০০/- টাকা **বিষয়:** চিকিৎসাগত ফৌজদারি অবহেলা ও লাইসেন্স বাতিল **দরখাস্তকারী:** পিতা (ভিকটিমের একমাত্র আইনানুগ অভিভাবক)

দরখাস্তকারী / সংক্ষুব্ধ পিটিশনার:

মোঃ শাকিল খান, বয়স: আনুমানিক ৫৫ বছর, পিতা: **মৃতঃ আব্দুস সামাদ খান**, মাতা: **মোছাঃ হাসিনা বেগম**

পক্ষে: ভিকটিম কন্যা **মোসাঃ সানজিদা খাতুন (তন্নী)**, বয়স: ২৯ বছর (মাতা: মোছাঃ শেফালি খানম)

[আইনি নোট: সিজারের সময় স্বামী মোঃ শাহনেওয়াজ (সানি) উপস্থিত থাকলেও দুর্ঘটনার পর তন্নী ও তার নবজাতক সন্তানকে ফেলে অন্যত্র বিবাহ করে পরিবার ত্যাগ করায় একমাত্র পিতা মোঃ শাকিল খান তন্নীর আজীবন চিকিৎসা, ভরণপোষণ ও একমাত্র আইনানুগ অভিভাবক ও নেক্সট ফ্রেন্ড]

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: কালীগঞ্জ, ডাকঘর: ডাঙ্গাপাড়া (পোস্ট কোড: ৬৪০০), উপজেলা: নলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর।

... দরখাস্তকারী / পিটিশনার

— বনাম —

অভিযুক্ত বিবাদীগণ / রেসপনডেন্টস:

১. **সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফাতেমা সিদ্দিকা** (BMDC Reg No: A-25595), কনসালট্যান্ট সার্জন ও গাইনী বিশেষজ্ঞ, রাজশাহী।

২. **ডা. আর. এ. জালাল**, কনসালট্যান্ট অ্যানেস্থেটিস্ট (DA), রাজশাহী।

৩. **ম্যানেজিং ডিরেক্টর / লাইসেন্সধারী কর্তৃপক্ষ**, মাদারল্যান্ড ইনফার্টিলিটি সেন্টার ও হাসপাতাল, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

৪. **সচিব**, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় | ৫. **মহাপরিচালক**, ডিজিএইচএস | ৬. **সভাপতি/রেজিস্ট্রার**, বিএমডিসি।

... বিবাদীগণ / Respondents

দাখিলের ঠিকানা ও কর্তৃপক্ষ:

১. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS), মহাখালী, ঢাকা। | ২. রেজিস্ট্রার / সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (BMDC), ঢাকা।
৩. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ৪. সিভিল সার্জন, রাজশাহী। | ৫. হাইকোর্ট ডিভিশন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

বিষয়: মাদারল্যান্ড হাসপাতাল, রাজশাহীতে ডা. ফাতেমা সিদ্দিকা ও অ্যানেস্থেটিস্ট ডা. আর. এ. জালাল কর্তৃক সিজারিয়ান অপারেশনে চরম অবহেলা, ভুল অ্যানেস্থেসিয়া ও তথ্য গোপনপূর্বক মোসাঃ সানজিদা খাতুন (তন্নী)-কে স্থায়ীভাবে ব্রেন-ড্যামেজড ও প্যারালাইজড (ওজন ৫০ কেজি থেকে ধারাবাহিক ক্ষয়ে মাত্র ২৪ কেজিতে হ্রাস) করার দায়ে ডাক্তারদের লাইসেন্স বাতিল, ক্লিনিক সিলগালা এবং ৫,৮১,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি একাশি লাখ) টাকা ক্ষতিপূরণের আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী **মোঃ শাকিল খান**, জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকা আমার কন্যা **মোসাঃ সানজিদা খাতুন (তন্নী)**-এর পক্ষে উপস্থিত হয়ে গভীর বেদনার সাথে অভিযোগ দাখিল করছি যে:

১. রোগীর পূর্ববর্তী সুস্থতা, মেধা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সরকারি বিবরণ:

আমার কন্যা সানজিদা খাতুন একজন অত্যন্ত মেধাবী ও সম্পূর্ণ সুস্থ নারী ছিলেন। তিনি ২০১৩ সালে কালীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসিতে জিপিএ ৪.০০, ২০১৫ সালে নাটোরের ঐতিহ্যবাহী **নবাব সিরাজউদ্দৌলা সরকারি কলেজ** থেকে এইচএসসি, বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে (বিবিএ) অনার্স সম্পন্ন করেন এবং **রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (RU) থেকে এমবিএ** ডিগ্রি সফলভাবে সম্পন্ন করেন (মার্কশীট সংরক্ষিত)। তিনি ২০১৯ সালে **৪১তম বিসিএস পরীক্ষায়** সাধারণ ক্যাডারে অংশগ্রহণ করেছিলেন (User ID: CSRUOJUR)। সরকারি বিসিএস রেকর্ড অনুযায়ী (**সংযুক্ত প্রমাণ ১ / IMG_0048**) তাঁর উচ্চতা ছিল ১৫৭ সেমি (৫' ২"), ওজন ছিল **৫০ কেজি** এবং শরীরে কোনো শারীরিক বা স্নায়বিক প্রতিবন্ধিতা ছিল না (Disability: None)।

২. ঘটনার বিবরণ ও ওটিতে সংঘটিত চিকিৎসাগত অপরাধের অকাট্য প্রমাণ:

গত **২৪ জুলাই, ২০২৩ খ্রিঃ** তারিখে আমার কন্যা তাঁর প্রথম সন্তান প্রসবের জন্য সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় রাজশাহীর লক্ষ্মীপুরে অবস্থিত **মাদারল্যান্ড ইনফার্টিলিটি সেন্টার ও হাসপাতাল**-এ সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফাতেমা সিদ্দিকার অধীনে সিজারের জন্য ভর্তি হন (ভর্তিকালীন রক্তচাপ ছিল স্বাভাবিক ১০০/৬০ মিমি এবং বাচ্চার হার্টরেট ১৬২ bpm - IMG_9904)। কিন্তু ওটিতে নিম্নোক্ত ফৌজদারি অবহেলা সংঘটিত হয়:

- **ক) প্রি-অ্যানেস্থেটিক মূল্যায়ন না করা (IMG_9906):** অপারেশনের পূর্বে কোনো অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট রোগীর রক্তচাপ, পালস, শ্বাসনালী বা ল্যাব রিপোর্ট পরীক্ষা করেননি। ক্লিনিকের অফিসিয়াল **"Preanaesthetic Assessment" ফর্মটি ১০০% ফাঁকা ও সাদা** রাখা হয়েছে; কোনো স্বাক্ষর নেই।
- **খ) ভুল স্পাইনাল ইনজেকশন ও খিঁচুনি:** বিকাল ৪:০০ টায় অ্যানেস্থেটিস্ট ডা. আর. এ. জালাল পিঠে স্পাইনাল ইনজেকশন (SAB) দেওয়ার সাথে সাথেই তন্নীর মারাত্মক খিঁচুনি শুরু হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।
- **গ) ক্লিনিকে বসে তথ্য গোপন ও ব্যর্থ চিকিৎসা (IMG_9908):** মাদারল্যান্ড হাসপাতালের মেডিসিন চার্ট অনুযায়ী, স্পাইনাল ব্লকের পরেই রোগীর ফুসফুসে পানি জমে (Acute Pulmonary Edema) এবং রক্তচাপ তীব্রভাবে বেড়ে ১৮০/১২০ মিমি হয়ে যায়। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ লাইফ-সাপোর্ট আইসিইউ ছাড়া ওটিতে আটকে রেখে বারবার শিরায় **ল্যাসিক্স (Lasix)** ও **ল্যাবেকার্ড (Labetalol 1ml)** ইনজেকশন দিয়ে কালক্ষেপণ করে।
- **ঘ) স্বাক্ষরহীন ও অসমাপ্ত অপারেশন নোট (IMG_9905):** অপরাধ ঢাকতে সার্জন ডা. ফাতেমা সিদ্দিকা ও অ্যানেস্থেটিস্ট ডা. আর. এ. জালাল অপারেশন নোটে মাত্র এক লাইন লিখে মাঝপথে নোট ছেড়ে দেন (*"After SAB, abnormal contraction occurs & then..."*) এবং **কোনো ডাক্তারই অপারেশন শিটে স্বাক্ষর করেননি**।
- **ঙ) অপরাধমূলক ২ ঘণ্টার বিলম্ব ও মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি (IMG_9890–9892):** রোগীকে জরুরি ভিত্তিতে টারশিয়ারি আইসিইউতে না পাঠিয়ে **প্রায় ২ ঘণ্টা ক্লিনিকে আটকে রাখা হয়**। যখন ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল (IBMCH) আইসিইউতে নেওয়া হয়, তখন তাঁর **অক্সিজেনের মাত্রা ছিল ২৮% এর নিচে**, চোখের মণি আলোতে সম্পূর্ণ অনুভূতিরহিত ছিল (Brainstem Herniation) এবং হার্ট মারাত্মক অ্যাটাক করেছিল (NSTEMI)। মানুষ অক্সিজেন ছাড়া ৪-৫ মিনিটের বেশি বাঁচে না; তন্নীকে দীর্ঘ সময় চরম অক্সিজেনহীনতায় ফেলে রেখে মস্তিষ্কের স্থায়ী মৃত্যু ঘটানো হয়েছে।

৩. ধারাবাহিক ওজন হ্রাস ও বর্তমান অবর্ণনীয় মানবিক বিপর্যয়:

গত ৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমার কন্যা বিছানায় সম্পূর্ণ অবশ (Quadriparetic) অবস্থায় পড়ে আছেন। মস্তিষ্কে পানি জমার কারণে **ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল (NINS), ঢাকা**-তে গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে তাঁর মাথায় **ভিপি শান্ট (VP Shunt)** অস্ত্রোপচার করা হয়। তিনি গলায় ট্রাকিয়োস্টোমি পাইপ এবং প্রস্রাবের ক্যাথেটার নিয়ে বেঁচে আছেন। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেডিওলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মো. হাফিজুর রহমান এমআরআই রিপোর্টে স্পষ্ট লিখেছেন: *"Bilateral chronic hypoxic ischemic encephalopathy with gross cerebral cortical atrophy following CS since 2023"* (**IMG_9994**)।

ক্লিনিক্যাল নথিপত্রে প্রমাণিত ধারাবাহিক ওজন হ্রাসের চিত্র:

তারিখ ও নথির সূত্র	রেকর্ডকৃত ওজন	শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসা তাৎপর্য
২০১৯ (বিসিএস সরকারি রেকর্ড / IMG_0048)	**৫০ কেজি** (উচ্চতা ৫' ২")	সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক ওজন ও শারীরিক সক্ষমতা (Disability: None)।
জুলাই ২০২৩ (সিজারের পূর্বে মাদারল্যান্ড রেকর্ড)	**৬৩ কেজি**	ফুল-টার্ম প্রেগন্যান্সি ও স্বাভাবিক গর্ভকালীন ওজন।
১৮-০১-২০২৫ (NINS হাসপাতাল, ঢাকা / IMG_9970)	**৩৪ কেজি**	ভিপি শান্ট অপারেশনের সময় হাসপাতালে পরিমাপকৃত ওজন।
২৬-০৭-২০২৫ (পুষ্টিবিদ ডা. কুমকুম / IMG_9778)	**২৬ কেজি**	চরম অপুষ্টি; প্রেসক্রিপশনে লিখিত আদর্শ ওজন ছিল ৫২–৫৪ কেজি।
বর্তমান অবস্থা (অক্টোবর ২০২৬)	**২৪ কেজি**	**২৬ কেজি ওজন ও মাংসপেশি পুরোপুরি ধ্বংস (Loss of >50% body mass);** চরম নিউরোজেনিক ক্যাকেক্সিয়া।

বর্তমান পারিবারিক ব্যয়: তন্নীর চিকিৎসায় প্রতি মাসে খরচ হচ্ছে প্রায় **৬৭,০০০ টাকা** (ডায়াপার, ক্যাথেটার, সাকশন টিউব, ওষুধ, নলে বিশেষ খাবার, দুজন সেবিকা ও ফিজিওথেরাপি); বছরে ব্যয় প্রায় ৮ লাখ টাকা। বৃদ্ধ বাবা একাই সব খরচ বহন করে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেছেন।

৪. অভিযুক্ত ডা. ফাতেমা সিদ্দিকা ও ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের প্রতি মৌলিক ৪টি প্রশ্ন:

প্রশ্ন ১ (প্রবেশকালীন সুস্থতা):
"সুস্থ মেয়ে সানজিদা তো অত্যন্ত মেধাবী ছিল। বিবিএ পাস করা, রাবি থেকে এমবিএ করা, ৪১তম বিসিএসের প্রস্তুতি নেওয়া সুস্থ একটা মেয়ে। সিজারের দিন দুপুর ১টায় স্বাভাবিক রক্তচাপ নিয়ে হেঁটে যে মেয়ে ক্লিনিকে ঢুকল—তাকে আপনারা সন্ধ্যা ৭টায় আইসিইউর অ্যাম্বুলেন্সে অচেতন, ব্রেন-ডেড লাশের মতো বের করলেন কেন?"

প্রশ্ন ২ (ওটিতে দীর্ঘ ২ ঘণ্টার প্রাণঘাতী কালক্ষেপণ):
"ওটিতে খিঁচুনি ও পালমোনারি এডিমা হওয়ার সাথে সাথে রোগীকে লাইফ-সাপোর্ট আইসিইউতে স্থানান্তর না করে অনভিজ্ঞ হাতে ২ ঘণ্টা আটকে রেখে কার অনুমতিতে ব্রেনের অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ রাখা হলো?"

প্রশ্ন ৩ (সত্য গোপন ও অর্থ আদায়):
"ওটি থেকে বের হয়ে পরিবারকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে অন্য হাসপাতালে ঠেলে দেওয়া এবং সিজারের পুরো টাকা আদায় করার সময় কি স্বীকার করেছিলেন যে ভুল অ্যানেস্থেসিয়ায় রোগীর মস্তিষ্ক ধ্বংস হয়ে গেছে?"

প্রশ্ন ৪ (অপারেশন নোট লুকোচুরি ও জরায়ু কাটার রহস্য):
"১৬৯টি মেডিকেল রিপোর্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ডা. ফাতেমা সিদ্দিকা কি তাঁর অসমাপ্ত ও স্বাক্ষরহীন সিজার রিপোর্ট ব্যাখ্যা করতে পারবেন? কোনো লিখিত সম্মতি ছাড়া রোগীর জরায়ুর নালী বা কোনো অঙ্গে সার্জিক্যাল হস্তক্ষেপ করা হয়ে থাকলে তা কোন আইনে করা হলো?"

৫. আইনি ক্ষতিপূরণের সুনির্দিষ্ট খাতভিত্তিক হিসাব (মোট দাবি: ৫ কোটি ৮১ লাখ টাকা):

দাবির খাত ও আইনগত যৌক্তিকতা	দাবিকৃত অর্থ (টাকা)
১. বিগত ৩+ বছরের প্রকৃত চিকিৎসা খরচ: হাসপাতালে ভর্তি, ওষুধ, আইসিইউ ও ভিপি শান্ট সার্জারি।	২০,০০,০০০/-
২. আগামী ৩০ বছরের সার্বক্ষণিক নার্সিং ও চিকিৎসা ব্যয়: ট্রাকিয়োস্টোমি, ক্যাথেটার, খাদ্য ও পরিচর্যা (মাসে ~৬৭,০০০/- হিসাবে)।	২,৪০,০০,০০০/-
৩. নষ্ট হয়ে যাওয়া বিসিএস ও কর্পোরেট ক্যারিয়ার ক্ষতি: মেধাবী সানজিদার আজীবন উপার্জনের আর্থিক ক্ষতিপূরণ।	১,২১,০০,০০০/-
৪. অবর্ণনীয় শারীরিক যন্ত্রণা ও ধ্বংস হওয়া জীবন: স্থায়ী ব্রেন ডেথ ও শারীরিক ক্ষয়ের সাধারণ ক্ষতিপূরণ।	১,০০,০০,০০০/-
৫. ৩ বছরের নিষ্পাপ সন্তানের মাতৃত্ববঞ্চনা ট্রাস্ট: জন্মের দিন থেকে মায়ের কোল ও স্নেহবঞ্চিত শিশুর ভবিষ্যৎ ট্রাস্ট।	৫০,০০,০০০/-
৬. বৃদ্ধ বাবা-মায়ের মানসিক যন্ত্রণা ও পরিবার ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ: দিনরাত সেবা দেওয়া বৃদ্ধ পিতা-মাতার অপরিসীম ক্ষতি।	৫০,০০,০০০/-
সর্বমোট ক্ষতিপূরণ দাবি (Five Crore Eighty-One Lakh Taka Only)	**৫,৮১,০০,০০০/-**

আবেদন ও আইনগত প্রার্থনা:

1. **বিএমডিসি আইন, ২০১০-এর ২৩ ধারা মোতাবেক:** জরুরি তদন্ত সাপেক্ষে সহযোগী অধ্যাপক **ডা. ফাতেমা সিদ্দিকা** (BMDC Reg No: A-25595) এবং অ্যানেস্থেটিস্ট **ডা. আর. এ. জালাল**-এর ডাক্তারি প্র্যাকটিস লাইসেন্স **স্থায়ীভাবে বাতিল** করার নির্দেশ প্রদানে মর্জি হয়;
2. **মেডিকেল প্র্যাকটিস অধ্যাদেশ, ১৯৮২ মোতাবেক:** আইসিইউ ব্যাকআপ ছাড়া বিপজ্জনকভাবে মেজর সার্জারি পরিচালনা এবং রোগীকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রাখার দায়ে **মাদারল্যান্ড হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল ও অপারেশন থিয়েটার অবিলম্বে সিলগালা** করার নির্দেশ প্রদানে মর্জি হয়;
3. আমার কন্যার আজীবন ২৪ ঘণ্টার বিশেষায়িত নার্সিং, চিকিৎসা ও তাঁর মাতৃহীন সন্তানের আজীবন ভরণপোষণের জন্য অভিযুক্ত ডাক্তার ও ক্লিনিকের নিকট থেকে **দাবিকৃত ৫,৮১,০০,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা** গ্রহণে সদয় মর্জি হয়।

সংযুক্ত দলিলাদি: ১. বিসিএস ও শিক্ষাবোর্ডের সনদ (IMG_0048) | ২. ১০০% ফাঁকা প্রি-অ্যানেস্থেটিক মূল্যায়ন শিট (IMG_9906) | ৩. মাদারল্যান্ড হাসপাতালের মেডিসিন চার্ট ও অসমাপ্ত অপারেশন নোট (IMG_9908, IMG_9905) | ৪. ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল আইসিইউ ট্রান্সফার নোট (অক্সিজেন < ২৮%) (IMG_9890-9892) | ৫. আরএমসিএইচ ও এনআইএনএস এমআরআই ও ভিপি শান্ট রিপোর্ট (IMG_9994, IMG_9970) | ৬. পুষ্টিবিদ ডা. কুমকুমের প্রেসক্রিপশন ও ওজন হ্রাসের প্রমাণ (IMG_9778) | ৭. রোগীর সুস্থ ও বর্তমান অবস্থার সচিত্র প্রমাণ।

বিশেষ হলফনামা ও সত্যপাঠ (AFFIDAVIT & VERIFICATION)

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী **মোঃ শাকিল খান**, বয়স: আনুমানিক ৫৫ বছর, পিতা: **মৃতঃ আব্দুস সামাদ খান**, মাতা: **মোছাঃ হাসিনা বেগম**, জাতীয় পরিচয়পত্র নং: ....., সাং: কালীগঞ্জ, ডাকঘর: ডাঙ্গাপাড়া, উপজেলা: নলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর—এই মর্মে শপথপূর্বক গম্ভীরভাবে ঘোষণা ও সত্যায়ন করিতেছি যে:

১. আমি সংক্ষুব্ধ রোগী মোসাঃ সানজিদা খাতুন (তন্নী)-এর পিতা হিসেবে তাঁর একমাত্র অভিভাবক ও নেক্সট ফ্রেন্ড রূপে এই অভিযোগ দাখিলের সম্পূর্ণ অধিকারী।

২. অত্র অভিযোগপত্রে বর্ণিত যাবতীয় বিবরণ ও সংযুক্ত ১৬৯টি মেডিকেল রিপোর্ট আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সম্পূর্ণ সত্য, অকাট্য ও দালিলিক।

৩. অদ্য ..... তারিখে বিজ্ঞ আইনজীবীর সম্মুখে সুস্থ শরীরে ও সজ্ঞানে আমি নিজ স্বাক্ষরে এই আবেদন সম্পন্ন করিলাম।

শনাক্তকারী বিজ্ঞ আইনজীবীর প্রত্যয়ন:

_____

বিজ্ঞ আইনজীবীর স্বাক্ষর ও সিল

নাম: .....

বার সদস্য নং: .....

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট / জেলা জজ কোর্ট

[নোটারি পাবলিকের সিলমোহর & রাজস্ব স্ট্যাম্পের স্থান]

NOTARY SEAL & STAMP

তারিখ: .....

অভিযোগকারী / পিতার একক স্বাক্ষর:

_____

(মোঃ শাকিল খান)

পিতা ও অভিভাবক: মোসাঃ সানজিদা খাতুন (তন্নী)

মোবাইল: ০১৭১১-৯৮৯৭৩৯ / ০১৭৯১-৬৬৪৫৩৪

জাতীয় পরিচয়পত্র নং: .....

নোটারি পাবলিকের সত্যায়ন (ATTESTATION BY NOTARY PUBLIC):

Solemnly affirmed and declared before me by the deponent Md. Shakil Khan, who is identified by the learned Advocate, on this ..... day of ....., 2026 at ....., Bangladesh.

_____

NOTARY PUBLIC (GOVERNMENT OF BANGLADESH)

MEMORANDUM FOR LEARNED ADVOCATE, SUPREME COURT OF BANGLADESH

হাইকোর্ট ডিভিশন রিট পিটিশন (অনুচ্ছেদ ১০২) ও ক্ষতিপূরণ মামলা পরিচালনার সংক্ষিপ্ত আইনি রূপরেখা

১. মামলার বর্তমান অবস্থা ও অকাট্য ভিত্তি (৮০% কাজ প্রস্তুত):

তন্নীর চিকিৎসার ১৬৯টি মেডিকেল ডকুমেন্ট সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করে ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। ক্লিনিকের ১০০% ফাঁকা প্রি-অ্যানেস্থেটিক শিট (IMG_9906), ওটিতে ফুসফুসে পানি জমার মেডিসিন চার্ট (IMG_9908), স্বাক্ষরহীন অসমাপ্ত অপারেশন নোট (IMG_9905), আইসিইউতে পাঠানোর ২ ঘণ্টার প্রাণঘাতী বিলম্ব (IMG_9890) এবং রামেক রেডিওলজি প্রধানের চূড়ান্ত প্রত্যয়ন (IMG_9994) আমাদের হাতে অকাট্য অস্ত্র। আদালতে চিকিৎসকের অবহেলা প্রমাণের জন্য মেডিকেল বোর্ডের কোনো দীর্ঘসূত্রিতার প্রয়োজন পড়বে না (*Doctrine of Res Ipsa Loquitur*)।

২. হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট আবেদনের ফ্রেমওয়ার্ক (Writ under Article 102):

সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ (জীবনের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ) অনুযায়ী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ডিজিএইচএস ও বিএমডিসিকে বিবাদী করে রিট দায়ের করা হবে। বিএমডিসিকে অবিলম্বে তদন্ত কমিটি গঠন ও অভিযুক্তদের প্র্যাকটিস লাইসেন্স স্থগিতের নির্দেশনা চাওয়া হবে এবং একই সাথে ভিকটিমের আজীবন চিকিৎসার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জরুরি ক্ষতিপূরণ (Interim Compensation) আদেশ চাওয়া হবে।

বিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ ও ফি নির্ধারণের ৫টি অলঙ্ঘনীয় নিয়ম:

1. **লিখিত নির্দিষ্ট ফি (Fixed Professional Fee):** মামলা শুরুর পূর্বেই আইনজীবীর নির্দিষ্ট ফি লিখিতভাবে নির্ধারিত হবে। কোনো অবস্থাতেই ক্ষতিপূরণের শতকরা হারে (Percentage) চুক্তি করা যাবে না।
2. **ক্ষতিপূরণের টাকা কেবল বাবার অ্যাকাউন্টে:** ক্ষতিপূরণের প্রতিটি টাকা কেবল ভিকটিমের পিতা মোঃ শাকিল খানের ব্যাংক হিসাবে জমা হবে; কোনো মধ্যস্থতাকারী এক টাকাও স্পর্শ করবে না।
3. **একক অভিভাবকত্ব:** পিতা মোঃ শাকিল খান একাই মামলার সকল সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর ও প্রতিনিধিত্ব করবেন (কোনো পাওয়ার অব অ্যাটর্নির প্রয়োজন নেই)।
4. **ছোট ও বিশ্বস্ত আইনি বৃত্ত:** মামলার গোপন তথ্য ও ৫.৮১ কোটির সমঝোতার কৌশল শুধু আইনজীবী ও পিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।
5. **কাজ ও ড্রাফটিংয়ের তদারকি:** আইনজীবী আদালতে রিট মুভ করবেন এবং নিয়মিত শুনানির ফলো-আপ লিখিতভাবে পরিবারকে অবহিত করবেন।

৩. সমান্তরাল দ্বিমুখী কৌশল (অদালত + প্রশাসনিক চাপ):

হাইকোর্টে রিট ফাইল হওয়ার দিনই বিএমডিসি (BMDC) ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে (DGHS) আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা হবে। একই সাথে সত্য ঘটনার ওপর তৈরি তথ্যচিত্র ও অকাট্য রিপোর্টসমূহ মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করা হবে—যাতে আদালত ও জনমতের চাপে অভিযুক্ত পক্ষ দীর্ঘসূত্রিতার বদলে দ্রুত সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়।

৪. পরিবারের জন্য আশু করণীয় চেকলিস্ট (Checklist for Family):

- [ ] **২৫ অক্টোবর:** সমাজসেবা অফিস থেকে তন্নীর সরকারি প্রতিবন্ধী সনদ গ্রহণ এবং নোটারি সম্পন্ন করা।
- [ ] **রসিদ ও ব্যয়ের বক্স:** বিগত ৩ বছরের সকল প্রেসক্রিপশন ও রসিদ এবং প্রতিদিনের খরচের হিসাব ফাইলে সংরক্ষণ।
- [ ] **মিডিয়া সাক্ষাৎকার:** স্থানীয় সাংবাদিক ও মানবাধিকার প্রতিনিধিদের সামনে শুধুমাত্র নথিপত্রভিত্তিক সত্য বয়ান উপস্থাপন।